

1520720-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... uniram-se para praticar crime de roubo a residência, sendo que, na data dos fatos, a vítima Javan estava guardando seu veículo na garagem, enquanto seu pai e sua mãe, também vítimas, esperavam no quintal, quando os denunciados e mais dois indivíduos não identificados, um deles exibindo arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram que entrasse em casa. Já no quintal, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520720-40.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520720-40.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246342/2022 - 49º

D.P. SAO MATEUS, 27300547 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2246342 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2246342 - 54º D.P. CID. TIRADENTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS BARRETO DE SOUZA MOREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

GILBERTO JOSÉ RODENAS BEZERRA DA SILVA e LUCAS BARRETO DE SOUZA MOREIRA, qualificados nos autos, estão sendo denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal, na forma dos artigos 29 e 70, todos do Código Penal, porque, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 23h10min, na Rua Mariano Arista, 202, Cidade Tiradentes, neste município e comarca, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face das vítimas Javan de Paula Ferreira e Francisca Merylane Medeiros de Paula Ferreira, restringindo-lhes a liberdade de locomoção, coisas alheias móveis, a saber, chaves dos veículos, um

relógio de pulso, celulares e a quantia de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente às vítimas Javan e Francisca.

A denúncia foi recebida (fls. 89).

Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação. Após o que o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as vítimas e, em seguida, as testemunhas. Por fim, os acusados foram interrogados.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade. Na aplicação da pena, requer o reconhecimento das causas de aumentos estampadas na denúncia e a exasperação pelo concurso formal de crimes.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade, aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, afastamento do concurso formal de crimes, fixação de regime diverso do fechado e possibilidade de LUCAS apelar em liberdade.

É o relatório.
Decido.

A denúncia é procedente.

Narra a denúncia que GILBERTO, LUCAS e pelo menos outros dois indivíduos não identificados, previamente conluiados, uniram-se para praticar crime de roubo a residência, sendo que, na data dos fatos, a vítima Javan estava guardando seu veículo na garagem, enquanto seu pai e sua mãe, também vítimas, esperavam no quintal, quando os denunciados e mais dois indivíduos não identificados, um deles exibindo arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram que entrasse em casa. Já no quintal, foi jogado juntamente com seu pai no chão, enquanto sua mãe ficou em pé, ocasião em que os denunciados começaram a subtrair chaves, dinheiros e celulares. Ocorre que a avó de Javan, que morava na casa de baixo, ouviu barulhos e abriu a porta, quando todos foram empurrados para dentro e os roubadores começaram a falar que queriam dinheiro, que era "fita dada". Em seguida, trancaram a avó de Javan em casa e subiram para a casa das vítimas. Passaram a exigir dinheiro, senha dos cartões e a senha dos celulares para fazerem PIX. Em um determinado momento, os roubadores pediram bolsas e exigiram que as vítimas colocassem roupas dentro. Ato contínuo, levaram as vítimas para a sala e os amarraram, colocando ainda um pano na boca da vítima Javan. Ocorre que a polícia militar foi acionada e chegando ao local dos fatos, os policiais avistaram os denunciados no piso superior do imóvel que tentaram correr e se esconder, ao visualizarem a viatura. Quando os policiais entraram na sala da casa, encontraram as vítimas amarradas. Os denunciados foram detidos em um imóvel abandonado localizado ao fundo da residência. Com o denunciado GILBERTO, foram encontradas uma pistola, um soco inglês e a chave do veículo Honda/Civic Ex CVY. Já com LUCAS, foram localizados um molho de chaves e um relógio de pulso de propriedade da vítima Francisca.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 13/19), auto de exibição e apreensão (fls. 30/32), laudo pericial (fls. 89/100, 131/134, 135/139 e 140/143), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal, os acusados permaneceram em silêncio (fls. 11 e 13).

Ouvidos em Juízo, os réus confirmaram que não conheciam as vítimas de data anterior.

GILBERTO JOSÉ RODENAS BEZERRA DA SILVA disse conhecer o corréu. Confessou a prática delitativa. Foi utilizado apenas um revólver. Iriam apenas subtrair o veículo, mas se depararam com duas pessoas e decidiram entrar no interior da residência. Seus comparsas amarraram as vítimas e LUCAS também participou do crime. Ficaram por cerca de vinte minutos a meia hora na casa. Está arrependido.

LUCAS BARRETO DE SOUZA MOREIRA confessou a narrativa. Disse que cometeu o crime na companhia de GILBERTO e mais uma pessoa. Está arrependido.

Trata-se de réus confessos, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais.

A vítima Javan de Paula Ferreira, na delegacia (fls. 07/08), disse que estava entrando no seu carro para guardá-lo na garagem enquanto seu pai e sua mãe lhe esperavam no quintal, momento em que alguns indivíduos, não sabe dizer se eram quatro ou cinco, aproximaram-se e um deles exibindo uma arma de fogo, anunciaram o roubo, dizendo para entrar para dentro da casa; dentro do quintal jogaram o declarante e o seu pai no chão e sua mãe ficou em pé; começaram a subtrair o que estavam carregando, chaves, dinheiro, telefone celular; a sua vó, que mora na casa de baixo, abriu a porta para ver o que estava acontecendo e saiu gritando; os roubadores então empurraram todos para dentro da casa de sua avó e lá começaram a falar que queriam dinheiro, que era "fita dada", "quadrilha do pix"; disseram também que já conheciam o declarante, sabiam o seu nome e diversas informações pessoais. Eles começaram a revirar a casa da sua avó procurando dinheiro. Em seguida subiram com sua mãe até a casa do declarante para pegar o dinheiro que tinha guardado e depois ela voltou; um dos indivíduos que estava na casa de cima (do declarante) chamou os demais; eles trancaram sua avó na casa dela e subiram com o declarante, seu pai e sua mãe. Chegando na casa do declarante, eles exigiam dinheiro, senha do cartão, queriam que o declarante colocasse a senha do telefone celular para fazerem PIX. Em dado momento eles pediram bolsas e começaram a falar para o declarante colocar suas roupas nelas; sua mãe também estava guardando as roupas nas bolsas; eles diziam para não os olhar no rosto; levaram o declarante para o seu quarto e pediram mais bolsas, no que continuou a colocar as roupas em bolsas e sacolas. Logo após, levaram todos para a sala e com um cadarço amarraram o declarante com as mãos para trás e amarraram a sua boca com uma camisa; também amarraram sua mãe e seu pai, um no outro enquanto começavam a levar as coisas para baixo. Dois deles subiram correndo e falaram entre si "sujou sujou vamos ser presos" e então eles saíram fugindo sentido um terreno baldio. Que o tempo todo falavam no telefone com alguém que estava do lado de fora perguntando como estava a rua. Logo após eles terem fugido, diversos policiais entraram na casa, os desamarraram e foram atrás deles. Ficou sabendo posteriormente que sua avó telefonou para o seu tio chorando, então ele foi até a casa, abriu o portão e viu tudo bagunçado; então pegou sua avó, a levou embora para casa dele e ligou para a polícia. Disse que estava na casa do seu tio e não presenciou a polícia prendendo os roubadores. Indagado, disse que permaneceu com os roubadores mais de uma hora. Sobre os roubadores, disse que um tinha cor de pele branca, usava capuz de touca mostrando apenas a frente do seu rosto, cerca de 1,60 metros, outro, que era o que portava arma de fogo, estava de máscara facial branca, cerca de 1,70 metros e o terceiro também tinha cerca de 1,70 metros, era mais "fortinho" que os outros, tinha bochechas salientes, cabelos bagunçados para trás. Ato contínuo, foi convidado a efetuar o reconhecimento pessoal em sala especial no local onde lhe foram exibidas quatro pessoas, dentre elas LUCAS e GILBERTO, mas não reconheceu nenhuma delas.

Em teleaudiência, o ofendido Javan de Paula Ferreira acrescentou que chegou em casa

e estava retirando o caminhão para o lado de fora. Assim que desceu do caminhão, foi abordado por dois indivíduos. Os roubadores levaram todos para o interior da residência e lá passaram a subtrair seus pertences. Em seguida, todos foram levados para o interior da casa da sua avó. Em determinado momento, foram levados para o interior da residência de cima e lá exigiram que pegassem todos os bens e colocassem em sacolas para que fossem levados. Todos foram amarrados e, cerca de 20 minutos depois de estarem amarrados, os criminosos começaram a falar sobre a chegada policial. Os criminosos fugiram pelos fundos da sua casa. Ficaram em poder dos criminosos por cerca de 40 minutos e dois dos criminosos foram detidos ao lado de sua casa. Não conseguiu visualizar a fisionomia dos roubadores, mas dois deles foram detidos em posse da chave do seu carro.

A vítima Francisca Merylane Medeiros, quando ouvida na Delegacia (fls. 09/10), disse que chegou na sua casa junto com seu filho e o seu marido; inicialmente a declarante e seu marido desceram do carro e foram para o quintal enquanto seu filho guardava o carro na garagem; no momento em que o portão ainda estava aberto entraram cerca de três ou quatro indivíduos, um deles exibindo arma de fogo, que anunciaram o roubo e falavam que queriam dinheiro e, caso não tivessem dinheiro, iriam matar todos; como a sogra da declarante mora no mesmo terreno, na casa de baixo, ela saiu para ver o que estava acontecendo e também foi rendida pelos roubadores. Eles inicialmente colocaram todos para dentro da casa da sua sogra e mandaram que sentassem no sofá, exigindo a todo tempo dinheiro; eles foram em todos os cômodos e começaram a revirar a casa toda. Como encontraram alguns cartões bancários, começaram a exigir senha, no entanto os cartões eram do seu sogro e do seu cunhado e não tinham as senhas deles, então eles jogaram os cartões em cima da mesa e falaram que queriam dinheiro, exigindo do seu filho a senha do telefone celular dele para que fizessem transferências bancárias via PIX. Em seguida a declarante seguiu até a sua casa acompanhada de um dos roubadores, que a todo tempo estava com uma arma de fogo em mãos; a declarante pegou o dinheiro que tinha no seu quarto, cerca de dois mil reais, e entregou a ele, mas ele começou a revirar todo o seu quarto atrás de mais dinheiro; em seguida o roubador exigiu que a declarante pegasse várias roupas e começasse a colocar tudo dentro de mochilas; outros dois indivíduos subiram na casa e a declarante ficou na sala com estes outros dois; ato contínuo a declarante foi para o quarto do seu filho com estes outros dois roubadores, que eles falavam que queriam mais dinheiro e que se encontrassem mais dinheiro iriam matá-los, pois estavam mentindo para eles; eles começaram a revirar também todo o quarto do seu filho; após exigiram que a declarante fosse para a sala, onde também estava o seu marido e o seu filho; eles exigiram que a declarante e seu marido se sentassem no sofá e seu filho no chão ajoelhado. Em seguida, pegaram as mãos do seu filho e amarram para trás com um cordão e amarraram um pano na boca dele; após, eles amarram as mãos da declarante nas mãos do seu marido; eles continuavam a dizer que queriam dinheiro; eles queriam que ligassem para o contador; não sabe dizer o porquê todos saíram correndo repentinamente falando ''nós vamos ser presos'', que dois pularam para a casa dos fundos e os outros dois saíram por outro lugar, mas não sabe dizer por onde. Que viu quatro indivíduos. Em seguida diversos policiais entraram na sua casa e os desamarraram, então saíram da casa e os policiais foram atrás dos roubadores. Sabe que encontraram dois deles na casa dos fundos, mas não viu eles depois que a polícia os pegou. Em seguida foram até a Delegacia. Indagada disse que não chegaram a fazer transferências bancárias, mas eles subtraíram os telefones celulares da declarante e do seu filho. Disse que os roubadores falavam que a ''fita era dada'' e sabiam diversas informações da família, dizendo que sabiam que havia dinheiro, pois tinham comprado apartamento. Indagada sobre o tempo que permaneceram reféns, disse que o roubo durou mais de uma hora. Indagada disse o que estava armado usava máscara de proteção facial, que ele tinha cor de pele branca, era alto, cabelo arrumado ''tipo topete''; outro deles era ''bem baixinho'' cerca de 1,60 metros de altura, blusa cinza com a touca fechada, cor de pele parda; havia um com a cor de pele mais escura, mas não chegava a ser negro, cabelo penteado para trás, era alto e forte; o outro também era alto e usava máscara de proteção, cor de pele parda. Ato contínuo, foi convidada efetuar o

reconhecimento pessoal em sala especial no local onde lhe foram exibidas quatro pessoas, dentre elas LUCAS e GILBERTO, no entanto não reconheceu nenhuma delas.

Em Juízo, Francisca Merylane Medeiros disse que, quando estavam colocando o veículo na garagem, indivíduos realizaram a abordagem da declarante, seu filho e seu marido. Em seguida, derrubaram seu marido ao chão e colocaram todos na casa de sua sogra, que fica no mesmo local. Posteriormente, foram todos para a sua residência e passaram a exigir bens e transferências bancárias. Reviraram sua residência em procura de dinheiro e a todo momento realizavam ameaças. Por último, amarraram todos até a chegada da polícia. Sua sogra possui 79 anos de idade. Viu um revólver e eram cerca de 4 a 5 pessoas, mas no fim da empreitada apenas dois ficaram. Ficaram cerca de uma hora em poder dos criminosos. Foram subtraídos roupas, perfumes, maquiagem, caminhão e nada foi recuperado. Suportou um prejuízo de cerca de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Em sua casa possui uma área que dá acesso a casas vizinhas e lá foram detidos dois roubadores. Não conseguiu realizar reconhecimento porque utilizavam máscara e capuz, mas também exigiam a todo momento que ficassem de cabeça baixa.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade das vítimas influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seus relatos, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

Os policiais militares Daniel Willian Gonçalves e Guilherme Pires Lopes, que realizaram a prisão dos acusados, em ambas as fases da persecução penal, narraram, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 03/06), que na data dos fatos, por volta das 23h14m, foram acionados via COPOM para atender a ocorrência envolvendo roubo em andamento na Rua Mariano Arista, 202 – Cidade Tiradentes. Pelo local, os policiais avistaram 2 (dois) indivíduos no piso superior do imóvel, sendo que eles ao verem a viatura tentaram correr e se esconder. Com apoio das demais viaturas os policiais cercaram a residência, sendo que realizaram incursão na residência com a utilização de escudo balístico. Ao chegarem à sala do imóvel havia 3 (três) vítimas amarradas. Os policiais soltaram as vítimas e seguiram pelos demais cômodos do imóvel e também pelo outro imóvel existente no terreno. Um dos vizinhos franqueou uma escada para que os policiais adentrassem a um imóvel localizado aos fundos, o qual se encontra

abandonado e seria para onde provavelmente os roubadores teriam fugido. Ao realizarem a incursão neste imóvel obtiveram êxito em prender GILBERTO, em um beco, e com ele 1 (uma) pistola e um soco inglês, também a chave do veículo HONDA/CIVIC EX CVT. No mesmo imóvel também fora localizado LUCAS, na parte da frente escondido atrás de uma telha, com ele foram encontrados um molho de chaves e um relógio de pulso pertencente às vítimas. Indagados, ambos admitiram terem participado do roubo à residência, tendo sido a referida confissão registrada pelas câmeras acopladas à farda dos policiais.

O policial Daniel Willian Gonçalves, ouvido em juízo, acrescentou que foram solicitados via Copom para atender um roubo à residência. No local, visualizaram uma movimentação de pessoas se evadindo e pediram reforços. Entraram na residência e conseguiram liberar as vítimas, que estavam todas amarradas. Foram informados pelas vítimas de que os criminosos teriam fugido pelos fundos das casas e, no terreno próximo, encontraram os acusados. Com um deles encontraram uma arma e um punhal; em posse de outro, encontraram chave e relógio de uma das vítimas. Houve gravação da ocorrência.

Ouvido em juízo, o policial Guilherme Pires Lopes disse que a ocorrência foi irradiada e no local encontraram as vítimas amarradas. Indagaram-nas e foram informados pelas vítimas para onde os criminosos teriam fugido e, no fundo da casa, entraram em um terreno, onde os acusados foram detidos. Com um dos acusados, apreenderam uma chave de um Honda Civic e um relógio e com o outro encontraram uma arma. Foram apreendidas uma pistola e um soco inglês.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática do roubo majorado em questão pelos acusados.

Sem embargo da ausência de reconhecimento dos acusados pelas vítimas, as demais provas colhidas ao longo da persecução penal formam um conjunto probatório seguro o suficiente para encampar um édito condenatório.

Com efeito, os acusados foram detidos ainda nas cercanias da residência objeto de roubo e na posse dos bens que os ligam intimamente ao crime, notadamente relógios, chave do veículo Honda Civic, além da apreensão de arma de fogo e um punhal.

A narrativa que faz recair a autoria sobre os acusados é igualmente encampada pelo

laudo pericial de fls. 89/100, que confirma a presença de digitais de LUCAS e GILBERTO em móveis do interior da residência, mas também pelos precisos relatos dos policiais, que confirmaram terem visto pessoas fugindo da residência, circunstância igualmente narrada pelas vítimas ao relatarem a demonstração de nervosismo de dois dos criminosos com a chegada policial, seguida de suas fugas pelos fundos da casa.

Demais disso, os réus confessaram amplamente os fatos. Estão arrependidos, disseram LUCAS e GILBERTO.

A reconstituição fática operada ao longo da persecução penal, como é possível observar, forma um conjunto probatório substancial que conduz inevitavelmente à responsabilização penal dos acusados, não sendo possível a adoção do pedido absolutório, tal como requerido pela i. defesa.

Reconheço as causas de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e do inciso I, do §2º-A, do artigo 157, já que as vítimas foram firmes ao relatar a participação de diversos agentes na empreitada criminosa e do uso de arma de fogo. A narrativa sobre o uso da arma de fogo é corroborada ainda pelos relatos dos policiais, relativos à apreensão de arma na posse de GILBERTO, auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial, que atestou a potencialidade delitiva do armamento encontrado.

De rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, visto que a privação de liberdade se deu por tempo juridicamente relevante, qual seja, por cerca de trinta minutos a uma hora. As vítimas foram amarradas por tempo além do necessário para a prática do crime. Além disso, os comparsas dos acusados sequer foram visualizados quando da chegada da polícia, denotando que LUCAS e GILBERTO mantiveram as vítimas por tempo superior ao necessário à prática do crime.

Cumpram ressaltar que os agentes poderiam ter realizado o roubo sem privar as vítimas necessariamente de liberdade. Nesse sentido: "Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20 minutos a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para a configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e valendo-se de forma anormal para garantir a subtração planejada, o que permite o reconhecimento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas." (Apelação00000350-67.2015.8.26.0420, Rel. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017)

Afasto o concurso formal de crimes pleiteado pelo órgão ministerial, sob pena de se incorrer em indevida responsabilização penal objetiva. Houve crime único em razão de o delito ter sido praticado em residência, não existindo elementos que indiquem ciência pelos acusados sobre a individualização dos patrimônios subtraídos. Daí a procedência parcial da ação penal.

O crime alcançou a consumação diante da inversão da posse, nos termos da Súmula 582 do STJ. Houve também dissipação parcial dos bens, já que o caminhão e diversos outros itens não foram recuperados.

Por fim, reconheço a agravante prevista no artigo 61, h, do Código Penal, já que a violência e grave ameaça foram voltadas também para a sogra da vítima Francisca, com cerca de 79 anos de idade. Tais fatos, em que pesem não constarem na capitulação jurídica da denúncia, constam dos autos, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão pelos acusados, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), consigne-se que o crime praticado em residência se reveste de maior gravidade ante à inviolabilidade constitucionalmente garantida. Trata-se de local reservado ao âmbito familiar e que deve ser sinônimo de paz e sossego, mas que foi violado pelos acusados; tem-se também a acentuada gravidade do crime, que extrapolou a normalidade do tipo, já que as vítimas foram amarradas e algumas vezes foram jogadas ao chão pelos criminosos, o que evidencia a personalidade extremamente ousada dos agentes. Por fim, deve ser levado em conta também o prejuízo suportado pelas vítimas, próximo de R\$ 100.00,00 (cem mil reais). Deste modo, as penas-bases serão fixadas acima dos patamares mínimos cominados à espécie, isto é, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Em seguida, na segunda fase da dosimetria, para o acusado GILBERTO, coexistem as agravantes de crime praticado contra vítima idosa e a reincidência específica (fls. 47 - roubo: Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1504155-06.2019.8.26.0228, trânsito em julgado em 2020), de um lado, e a confissão espontânea, de outro, razão pela qual majoro suas penas em 1/6, ficando em 07 anos de reclusão e 18 dias-multa. Em relação a LUCAS, compenso integralmente a agravante de crime praticado contra vítima idosa e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo, por ora, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, majoro as penas em 2/5 (dois quintos), ficando, provisoriamente, em 09 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 25 dias-multa, para GILBERTO; em 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa, para LUCAS.

Presente a majorante do emprego de arma de fogo, cumpre exasperar as sanções em 2/3 (dois terços), restando assim por ora definidas em 16 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 42 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, para GILBERTO; em 14 anos reclusão e pagamento de 35 dias-multa, para LUCAS.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, porque, tratando-se de uma faculdade legislativa, as circunstâncias do caso em concreto denotam ser insuficiente para a repressão do crime. Houve alto número de agentes (cerca de 5 agentes), além do uso de arma e restrição de liberdade, ensejando maior reprovabilidade da conduta em respeito à individualização da pena: quanto maior o número de causas de aumento, menor será a capacidade de resistência das vítimas.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais supramencionadas, mas também a reincidência específica de GILBERTO, fixo a modalidade inicial fechada, com fulcro nos §§2º, "a", e 3º, do art. 33, do CP.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

CONDENAR o acusado GILBERTO JOSÉ RODENAS BEZERRA DA SILVA e como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, c.c artigo 61, "h", todos do Código Penal, às penas de 16 (dezesesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

b)CONDENAR o acusado LUCAS BARRETO DE SOUZA MOREIRA como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, "h", todos do Código Penal, às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecerem recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena imposta. Ademais, as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, a quantidade de pena aplicada e a reincidência de GILBERTO revelam o risco à ordem público e perigo ao futuro cumprimento da condenação caso sejam postos em liberdade. Evidenciado o periculum libertatis, mantenho a prisão dos réus.

Recomendem-se na prisão em que se encontram. Expeça-se, desde logo, as Guias de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guias de Execução Definitiva e lance-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA